

위원회 감사규정 개정 계획 보고

(’25. 7. 29. 감사담당관실)

□ 추진배경

- 위원회 감사규정에서 복무감사시 비공무원(공무직 등)은 제외하도록 오인되는 문제점 등을 규정 개정을 통해 근거를 명확히 정비

□ 개정안

- 비공무원도 복무감사 대상인 점을 명확화(‘소속 공무원’→‘소속 직원’)
 - 현행 규정에서 복무감사를 위원회 ‘공무원’으로 명기하여, 비공무원(공무직 등)에 대한 감사가 불가능한 것으로 오인할 가능성이 있어,
 - 공공감사법과 타 기관 감사규정 등을 참조하여 기관에 ‘속한 자’를 감사 대상으로 명시함으로써 감사대상 범위의 한계 오인을 해소

< 개정 사항(「위원회 감사규정」제3조 제4항,제7항) >

변경 전	변경 후
④ 복무감사는 감사대상부서 소속 공무원(위원회에 파견근무하는 자를 포함한다. 이하 같다)의 복무위반·행동강령위반 또는 비위사실이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에 그 사실에 대하여 실시한다.	④ 복무감사는 감사대상부서 소속 직원(위원회에 파견근무하는 자를 포함한다. 이하 같다)의 복무위반·행동강령위반 또는 비위사실이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에 그 사실에 대하여 실시한다.
⑦ 조사는 위원장의 지시가 있거나 소속 공무원에 대한 민원·진정·건의 등 제보에 따라 그 사실의 진위를 규명할 필요가 있는 사실이 발생하는 경우에 실시한다.	⑦ 조사는 위원장의 지시가 있거나 소속 직원에 대한 민원·진정·건의 등 제보에 따라 그 사실의 진위를 규명할 필요가 있는 사실이 발생하는 경우에 실시한다.

- 이해충돌방지법 시행에 따른 근거 조항 정비(제26조 제2호)
 - 기존 행동강령에 따른 사적 이해관계 직무 회피 근거를 이해충돌방지법상 신고·회피 조항에 따라 조치하도록 변경

< 개정 사항(「위원회 감사규정」제26조) >

변경 전	변경 후
제26조(감사 직무에서의 배제) 위원장은 감사담당자가 감사 직무 수행에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우 지체 없이 감사 직무에서 배제하여야 한다. <생략> 2. 감사담당자가 감사대상자와 「공무원 행동강령」 제5조제1항에 따른 이해관계 직무 회피 범위에 해당되는 경우 등 감사에 영향을 미칠 수 있는 사유가 있음에도 이를 보고하지 아니한 경우	제26조(감사 직무에서의 배제) 위원장은 감사담당자가 감사 직무 수행에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우 지체 없이 감사 직무에서 배제하여야 한다. <생략> 2. 감사담당자가 감사대상자와 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조 제1항에 따른 이해관계 직무 회피 범위에 해당되는 경우 등 감사에 영향을 미칠 수 있는 사유가 있음에도 이를 보고하지 아니한 경우

○ 감사카드 비치 규정, 서식 삭제(제19조)

- 종합·복무감사 등 감사이력은 ‘공공감사시스템’을 통해 전자관리 중이므로, 별도 감사카드로 이중 관리하는 비효율 해소

< 개정 사항(「위원회 감사규정」제19조) >

변경 전	변경 후
제19조(감사카드의 비치) ① 감사부서는 감사관련 공무원의 책임있는 감사 실시와 중복감사를 억제하기 위하여 별지 제9호 서식의 감사카드를 작성·비치하여야 한다. ② 감사반장은 감사를 실시한 때에는 제1항의 감사카드에 소정사항을 기재하고 서명하여야 한다.	제19조 <삭제>

☐ **향후계획**

- 위원회 전 부서 의견 조회 및 법제 심사 요청(법무담당관실): ~8월
- 감사규정 개정 및 시행: 9월~